

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๙/๒๕๖๘

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๙/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นายชินกรณ์ สีเพ็ชร ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้คำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง อำเภอนองสี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและรองผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนและ นางกุลสตรี สีเพ็ชร คู่สมรส กรณิเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา และลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔, ๑๖๗ กับนบทโทษคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อม. ๒๐/๒๕๖๘ ของศาลนี้

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่ผู้ร้องขอให้นับโทษต่อ

พิเคราะห์คำร้อง คำให้การรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหา ประกอบสำนวนการไต่สวนของผู้ร้องแล้ว ข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณารับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๖๗ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของผู้ถูกกล่าวหากรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เจ้าพนักงานของผู้ร้องตรวจพบว่ารายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่งไม่ถูกต้องครบถ้วน และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนและ นางกุลสตรี สีเพ็ชร คู่สมรส ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรับทราบข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาเป็นหนังสือพร้อมเอกสารประกอบในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยอ้างเหตุที่ไม่ได้ยื่นว่าเข้าใจว่าบัญชีเงินฝากธนาคารมีจำนวนเล็กน้อยและได้แสดงรายการกั๊ยเงินไว้แล้ว ผู้ร้องพิจารณาแล้วเห็นว่าคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น จึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ สำหรับทรัพย์สินและหนี้สินของตนและ นางกุลสตรี ที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ยื่นกรณีเข้ารับตำแหน่งมี ๒ รายการ คือ ๑. รายการเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองฮี เลขที่บัญชี ๐๑๙๒-๒๒๑๕-๓๑๘๘ ชื่อบัญชี นายชินกรณ สีเพ็ชร จำนวน ๘,๙๖๓.๘๙ บาท และรายการหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองฮี เลขที่บัญชี ๘๐๐๒-๘๙๙๕-๐๒๗๖ ชื่อบัญชี นางกุลสตรี สีเพ็ชร จำนวน ๗๙,๘๐๐ บาท

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนและ นางกุลสตรี สีเพ็ชร คู่สมรส กรณีเข้ารับตำแหน่งด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐโดยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อผู้ร้อง พร้อมหลักฐานที่พิสูจน์ความอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูกกิ่งมาหลายวาระ เป็นระยะเวลานาน ทั้งเคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องมาก่อน ยิ่งพึงตระหนักว่าในการดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งใช้อำนาจบริหารกิจการของรัฐนั้น ตนเองมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง อันเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรัดกุมและเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ฉะนั้น ลำพังที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างเหตุความผิดพลาด หรือหลงลืมในการแสดงรายการทรัพย์สินของตนและหนี้สินของคู่สมรส เพื่อไม่แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินจึงไม่อาจรับฟังได้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ร้องไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และความอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินได้ รวมถึงทำให้ผลการตรวจสอบคลาดเคลื่อนไปจากความจริง เมื่อรับฟังประกอบคำให้การรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนและ นางกุลสตรี คู่สมรส กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น อันเป็นการกระทำความผิด ตามคำร้อง อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๖๗ องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากจึงมีมติไม่สั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ อีก และที่ผู้ร้องขอให้แนบบทษคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของผู้ถูกกล่าวหาในคดีหมายเลขดำที่ อม. ๒๐/๒๕๖๘

คดีหมายเลขที่ อม. ๔๘/๒๕๖๘ นั้น คดีดังกล่าวศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแต่ให้รอการลงโทษไว้ จึงไม่อาจณับโทษคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกคดีดังกล่าวได้

พิพากษาว่า นายชินกรณ สีเพ็ชร ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลคูอิง อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากมีมติเห็นควรให้ลงโทษจำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน เมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นสมควรให้ออกาสกลับตนเป็นพลเมืองดีอีกครั้ง โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ให้ยกคำขอเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และคำขออับโทษต่อ

นายวิฑูร คลองมีคุณ

นายสถาพร วิสาพรหม

นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานูวัฒน์

นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล

นายจักรี พงษ์ธา

นายประทีป เหมือนเดย

นายไชยวัฒน์ ไกรวิชัยพงศ์

นายทรงพล สงวนพงศ์

นางชนากานต์ อีร์เวชพลกุล